



라이나생명

A Chubb Company

계약분리특약

약관

제 1 관 목적 및 용어의 정의.....	3
제 1 조 【목적】	3
제 2 조 【용어의 정의】	3
제 2 관 보험계약의 성립과 유지	3
제 3 조 【계약분리의 대상이 되는 사유 및 조건】	3
제 4 조 【계약분리의 신청 등】	4
제 5 조 【계약분리 이후의 효력】	4
제 6 조 【계약분리 이후 보험료의 납입】	4
제 3 관 기타사항	4
제 7 조 【원계약 약관 규정의 준용】	4

계약분리특약 약관

제1관 목적 및 용어의 정의

제1조 [목적]

이 특약은 이미 체결되어 있는 보험계약(부가된 특약을 포함합니다)을 제3조(계약분리의 대상이 되는 사유 및 조건)에 따라 모계약과 하나 이상의 자계약으로 계약분리하는 경우에 적용합니다.

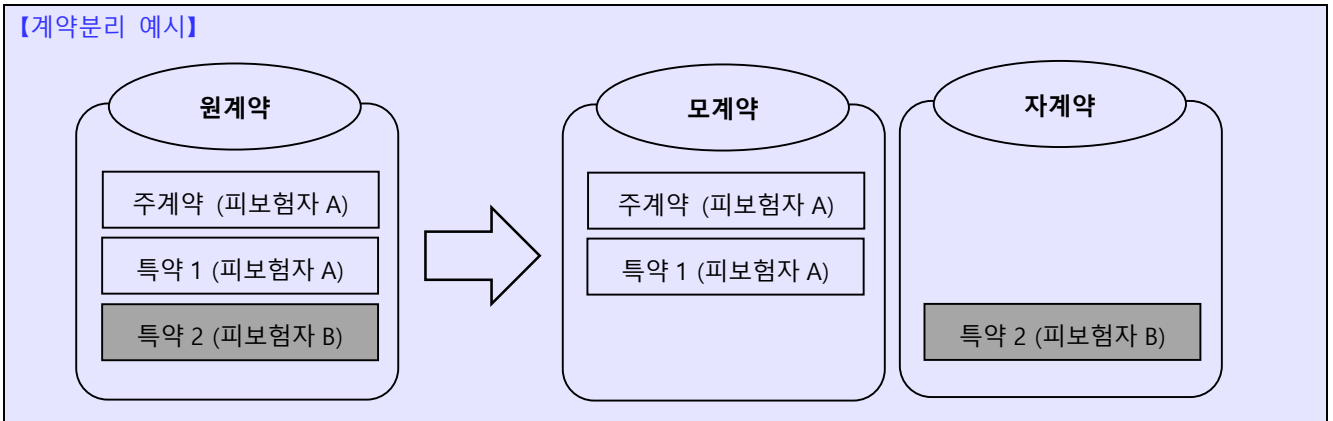
제2조 [용어의 정의]

이 특약에서 사용되는 용어의 정의는, 이 특약의 다른 조항에서 달리 정의되지 않는 한 다음과 같습니다.

1. 계약 관련 용어

- 가. 계약자: 보험회사(이하 '회사'라 합니다)와 계약을 체결하고 보험료를 납입할 의무를 지는 사람을 말합니다.
- 나. 보험수익자: 보험금 지급사유가 발생하는 때에 회사에 보험금을 청구하여 받을 수 있는 사람을 말합니다.
- 다. 피보험자: 보험사고의 대상이 되는 사람을 말합니다.
- 라. 원(原)계약: 계약분리의 대상이 되는 계약
- 마. 자(子)계약: 원계약에서 계약분리되어 나가는 피보험자에게 새롭게 형성되는 계약
- 바. 모(母)계약: 원계약에서 자계약이 계약분리되고 난 이후 원계약에 남아 있는 계약
- 사. 계약분리: 원계약의 피보험자가 2인 이상인 경우(단, 원계약의 주계약 또는 부가특약 중 2인(3인,多人) 보장보험에 해당하는 주계약 또는 부가특약은 제외)에 "원계약"을 "모계약"과 "자계약"으로 분리하는 것

【계약분리 예시】



제2관 보험계약의 성립과 유지

제3조 [계약분리의 대상이 되는 사유 및 조건]

① 이 특약에 따라 계약분리를 적용할 수 있는 경우는 계약분리 신청 당시 원계약의 피보험자들에게 아래에 정한 사항 중 하나 이상이 발생한 경우에 한합니다.

- 1. 법률상 배우자의 관계에 있었던 원계약의 피보험자들이 이혼한 경우
- 2. 기타 회사가 인정하는 경우

② 제1항에도 불구하고 아래 각 호의 조건을 모두 충족하는 경우에만 계약분리를 적용할 수 있습니다.

- 1. 원계약이 아래 각 목의 어느 하나를 충족하는 경우
 - 가. 원계약이 정상적으로 계약유지의 상태에 있는 경우
 - 나. 원계약이 보험료 납입연체로 계약이 해지되었으나 해약환급금을 받지 않고(해약환급금이 없는 경우 또는 보험계약대출 등에 따라 해약환급금이 차감되었으나 받지 않은 경우를 포함) 해지된 날로부터 3년 이내인 경우
- 2. 자계약의 피보험자가 될 대상자가 아래 각 목의 내용 중 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 원계약에서 보험금 지급사유가 발생하지 않은 경우
 - 나. 원계약에서 보험금 지급사유가 발생한 경우에는 보험금 지급처리가 종결된 상태인 경우
- 3. 원계약에 대하여 가압류, 압류, 질권설정 등으로 계약자 또는 보험수익자의 권리행사에 제한이 없을 경우
- 4. 원계약의 보험계약대출이 있는 경우 보험계약대출의 원금과 이자를 상환한 경우

제4조【계약분리의 신청 등】

- ① 계약분리는 제3조(계약분리의 대상이 되는 사유 및 조건) 제1항에서 정한 사유가 발생한 후 원계약 계약자의 서면에 의한 신청이 있어야 하며, 회사가 승낙하는 경우에만 이루어집니다. 단, 계약분리 신청시 원계약의 피보험자(본인 및 배우자 포함)가 서면으로 동의하여야 하며 자계약의 계약자는 피보험자와 동일하여야 합니다.
- ② 제1항에 따라 계약분리를 신청하는 경우 원계약의 계약자는 가족관계등록부, 혼인관계증명서 또는 주민등록등본 등 제3조(계약분리의 대상이 되는 사유 및 조건) 제1항에서 정한 사유를 입증할 수 있는 관련 서류를 제출해야 합니다.
- ③ 회사가 계약분리를 승낙하는 경우 회사는 자계약의 새로운 계약자에게 보험증권 및 약관을 교부하고 계약분리 신청서 부분을 발급하여 드리며, 계약분리에 따른 변경사항 및 약관의 중요한 내용을 설명하여 드립니다.

제5조【계약분리 이후의 효력】

- ① 계약분리 이후의 모계약과 자계약의 보장개시일, 보험기간, 납입기간 및 보장내용(납입면제 포함) 등은 원계약과 동일합니다.
- ② 계약분리 이후 모계약과 자계약의 피보험자에 대하여 원계약에서 계약 전 알릴 의무와 관련하여 청약서에 기재된 내용은 계약분리 이후에도 계속 유효하게 적용됩니다.
- ③ 계약분리 이후 원계약에서 자계약의 피보험자에게 해당하는 보장내용은 더 이상 효력이 없습니다.
- ④ 계약분리 이후 모계약 및 자계약은 원계약으로의 환원이 불가합니다.
- ⑤ 계약분리시 원계약의 계약자적립액은 “자계약에 상응하는 계약자적립액”과 원계약의 계약자적립액에서 자계약의 해당 계약자적립액을 차감하고 남은 부분인 “모계약의 계약자적립액”으로 분리되고 이후 각각 적립됩니다.

【계약자적립액】

장래의 해약환급금 등을 지급하기 위하여 계약자가 납입한 보험료 중 일정액을 기준으로 보험료 및 해약환급금 산출방법서에서 정한 방법에 따라 계산한 금액을 말합니다.

제6조【계약분리 이후 보험료의 납입】

계약분리 이후 모계약 및 자계약의 보험료 납입기일은 각각 적용하며, 각각의 계약에 해당하는 보험료를 계속 납입하여야 합니다.

제3관 기타사항

제7조【원계약 약관 규정의 준용】

이 특약에서 따로 정하지 않은 사항에 대하여는 원계약의 약관 규정을 따릅니다.